

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1487/2542

นาย วิชอบ ภูบุบผา กับพวก
นาง แฉล้ม พูล ทวี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304

การที่จะพิจารณาว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ ต้องพิจารณาตามสภาพของทางพิพาทและการใช้ทางพิพาทว่า เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 หรือไม่ประกอบกับเจตนาของผู้ที่อุทิสที่ดินให้ทำทางพิพาท ได้ความว่า ทางพิพาทเฉพาะส่วนที่ผ่านที่ดินจำเลยซึ่งโจทก์ทั้งสี่และจำเลย ได้ร่วมกันนำเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดมีความกว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร และถนนดินที่ต่อจากทางพิพาทก็มีความกว้างใกล้เคียงกับทางพิพาทผ่านที่ดินแปลงอื่นๆ อีกหลายแปลง ความกว้างของ ทางพิพาทดังกล่าวจึงไม่น่าจะใช้เฉพาะเป็นพังกั้นน้ำหรือ ใช้เป็นทางเดินผ่านเท่านั้น แต่น่าจะใช้สำหรับเป็นทางล้อเกวียนและใช้รถยนต์แล่นผ่านได้ด้วย ประกอบกับที่ดินจำเลยทางด้าน ทิศใต้จดถนนลูกรังสาธารณประโยชน์และถนนดินเริ่มต้นตั้งแต่ ถนนลูกรังสาธารณประโยชน์ดังกล่าวผ่านที่ดินจำเลย ที่ดินโจทก์ ทั้งสี่และที่ดินของบุคคลอื่นอีกหลายแปลงเข้าไปเป็นระยะทางยาวประมาณ 3 กิโลเมตร เชื่อได้ว่าถนนดินดังกล่าวโจทก์ทั้งสี่และ ชาวบ้านทั่วไปได้ใช้เป็นทางเดิน ใช้ล้อเกวียนสำหรับลากขน สัมภาระในการทำนาและใช้รถยนต์แล่นผ่าน นอกจากนี้จำเลยเคย ลงชื่อมอบที่ดินบริเวณทางพิพาทให้ทางสุขาภิบาลคลองหลวง เพื่อทำถนนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งมีพื้นผิวถนนกว้าง 2 วา แสดงว่าจำเลยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงใช้ถนนพิพาทเป็น พังกั้นน้ำหรือคัน

กั้นน้ำเข้านาข้าวเท่านั้น แต่ยอมถือได้ว่าจำเลยได้อุทิศทางพิพาทให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์โดยความ สัมครใจของจำเลย ทางพิพาทดังกล่าวจึงตกเป็น
สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) จำเลยจึงไม่มีสิทธิ กระทำด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการใช้ทางพิพาท ของโจทก์ทั้งสี่

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้พิพากษาว่าทางพิพาทกว้าง 3 เมตรยาว 20 เมตร ในที่ดิน
โฉนดเลขที่ 14929 ตำบลบางระกำอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม
รูปแผนที่เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 เป็นทางสาธารณประโยชน์ ทางการจ่ายอม
และทางจำเป็น ให้จำเลยไปจดทะเบียนเป็นทางสาธารณประโยชน์ทางการจ่ายอม
และทางจำเป็น โดยให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์ทั้งสี่เพื่อดำเนินการจด
ทะเบียนต่อไปกับให้จำเลยรื้อถอนเสาปูนรั้วลวดหนามและสิ่งกีดขวางออกไปจากทาง
พิพาทและปรับทางพิพาทให้อยู่ในสภาพเดิมห้ามเกี่ยวข้องต่อไป

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ที่ดินจำเลยด้านทิศตะวันออกจดที่ดินนาย
บุญสม มีใช้จดถนนดินตามฟ้อง ถนนดินดังกล่าวเป็นพนัก กั้นน้ำชั่วคราว กำนัน
ตำบลบางระกำในขณะนั้นขอร้องให้เจ้าของที่ดินแต่ละรายช่วยกันทำเมื่อ 40 ปีที่แล้ว
เพื่อกั้นน้ำเข้าที่นามีให้น้ำท่วมนาข้าวซึ่งเป็นแนวยาวเชื่อมต่อกันตั้งแต่วัดวังถึงวัด
บางระกำ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว กำนันตำบลบางระกำขอ บริจาค ที่ดินตรงแนวพนัก กั้นน้ำ
เพื่อทำเป็นถนนสาธารณะเข้าหมู่บ้าน แต่เจ้าของที่ดินบางรายไม่ยินยอมจึงต้อง
ยกเลิกโครงการไปนับแต่นั้นมาพนัก กั้นน้ำได้หมดสภาพไป โจทก์ทั้งสี่ใช้ทางพิพาท
ตรงพนัก กั้นน้ำผ่านที่ดินจำเลยโดยถือวิสาสะ โจทก์ทั้งสี่สามารถเดินผ่านที่ดิน

นางสาวบุบผาที่กันไว้เป็นทางผ่านเข้าออกเมรุวัดเรือแข่งออกสู่ทางสาธารณะได้ ทาง
พิพาทจึงมิใช่ทางสาธารณประโยชน์หรือทางภาระจำยอมหรือทางจำเป็น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ทางพิพาทกว้าง 3 เมตรยาว 24 เมตร ที่
ตัดผ่านที่ดินจำเลยโฉนดเลขที่ 14929 ตำบลบางระกำอำเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.ล.1 เป็นทางสาธารณประโยชน์
ให้จำเลยรื้อถอนเสาปูน รั้วลวดหนาม และสิ่งกีดขวางออกไปจากทางพิพาท และปรับ
ทางพิพาทให้อยู่ในสภาพเดิม ห้ามมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมสิทธิ
โจทก์ทั้งสี่ที่จะใช้ทางพิพาท คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่น่าสืบรับกันและข้อที่ไม่ได้โต้
เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
13504 โจทก์ที่ 3 ที่ 4 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1774 และจำเลยเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 14929 ที่ดินทั้งสามแปลงอยู่ตำบลบางระกำ
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางทิศตะวันออกของที่ดินทั้งสามแปลง
มีถนนดินตัดผ่าน เดิมถนนดินดังกล่าวเป็นพนัก กันน้ำทำขึ้นเมื่อ 40 ปีที่แล้ว เพื่อ
ป้องกันน้ำจากภายนอกมิให้ไหลเข้ามาท่วมที่นาที่มีความยาวตั้งแต่วัดวังถึงวัด
บางระกำ ทางพิพาทที่ตัดผ่านที่ดินจำเลยเป็นส่วนหนึ่งของพนัก กันน้ำดังกล่าว ตาม
แผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข จ.ล.1 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ทาง
พิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 นายจิรศักดิ์

กองแก้ว กำนันตำบลบางระกำ นายอุดม เวชเดชผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ นายสนวน สมอยู่ อดีตกำนันตำบลบางระกำและนายขวัญเมือง ชูตินันท์ เป็นพยาน เบิกความว่าถนนดินซึ่งเดิมเป็นพนัก กั้นน้ำดังกล่าวบางคนเรียกว่าถนนหลังหมู่บ้าน โจทก์ทั้งสี่และชาวบ้านทั่วไปใช้ถนนดินดังกล่าวเป็นทางเดิน ใช้ล้อเกวียนสำหรับลาก ขนสัมภาระในการทำนา ขนข้าวเปลือก และใช้รถยนต์แล่นผ่านเข้าออกมานาน ประมาณ 40 ปีแล้ว ถนนดินเฉพาะส่วนที่ตัดผ่านที่ดินจำเลยมีความกว้างประมาณ 3 เมตร และยาวประมาณ 24 เมตร โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 นายจิรศักดิ์ และนายอุดมเบิก ความต่อมาอีกว่าเมื่อปี 2536 คณะกรรมการสุขาภิบาลอำเภอบางหลวงได้ดำเนินการ ปรับปรุงถนนดินเพื่อทำถนนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจำเลยได้ลงชื่อมอบที่ดินให้ ตามเอกสารหมายเลข 13 ส่วนจำเลยมีตัวจำเลยนางสุนทร บวบหอมและนายสมพงษ์ เผือกผ่อง เป็นพยานเบิกความว่า พนักกั้นน้ำมีความกว้างสามารถใช้เดินได้คนเดียว ปัจจุบันพนักกั้นน้ำดังกล่าวเลิกใช้ประโยชน์แล้ว เพราะทางราชการได้ขุดคลองส่งน้ำ ขึ้นใหม่ โจทก์ทั้งสี่และชาวบ้านมีเส้นทางอื่นนอกจากทางพิพาทสามารถใช้ผ่านออกสู่ ทางสาธารณะได้ เห็นว่าการที่จะพิจารณาว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ต้องพิจารณาตามสภาพของทางพิพาทและการใช้ทางพิพาทว่าเข้าหลักเกณฑ์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 หรือไม่ประกอบกับเจตนาของผู้ที่ อุทิศที่ดินให้ทำทางพิพาท คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่าทางพิพาทเฉพาะส่วนที่ผ่าน ที่ดินจำเลยตามแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งโจทก์ทั้งสี่และจำเลยได้ร่วมกัน นำเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดมีความกว้าง 3 เมตรยาว 24 เมตร และถนนดินที่ต่อจาก ทางพิพาทก็มีความกว้างใกล้เคียงกับทางพิพาทผ่านที่ดินแปลงอื่น ๆ อีกหลายแปลง ความกว้างของทางพิพาทดังกล่าวจึงไม่น่าจะใช้เฉพาะเป็นพนัก กั้นน้ำหรือใช้เป็นทาง เดินผ่านเท่านั้น แต่น่าจะใช้สำหรับเป็นทางล้อเกวียนและใช้รถยนต์แล่นผ่านได้ด้วย ประกอบกับที่ดินจำเลยทางด้านทิศใต้จดถนนลูกวังสาธารณประโยชน์ และถนนดิน เริ่มต้นตั้งแต่ถนนลูกวังสาธารณประโยชน์ดังกล่าวผ่านที่ดินจำเลยที่ดินโจทก์ทั้งสี่

และที่ดินของบุคคลอื่นอีกหลายแปลงเข้าไปเป็นระยะทางยาวประมาณ 3 กิโลเมตร จึงสอดคล้องกับทางนำสืบของโจทก์ทั้งสี่ว่าถนนดินดังกล่าวโจทก์ทั้งสี่และชาวบ้านทั่วไปใช้เป็นทางเดินใช้ล้อเกวียนสำหรับลากขนสัมภาระในการทำนาและใช้รถยนต์แล่นผ่านนอกจากนี้จำเลยเคยลงชื่อมอบที่ดินบริเวณทางพิพาทให้ทางสุขาภิบาล คลองหลวงเพื่อทำถนนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งมีพื้นผิวถนนกว้าง 2 วา ตาม เอกสารหมาย จ.13 แสดงว่าจำเลยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงใช้ถนนพิพาทเป็นพังกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเข้านาข้าวเท่านั้น แต่ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้อุทิศทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยความสมัครใจของจำเลยทางพิพาทดังกล่าวจึงตกเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(2) พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสี่จึงมีน้ำหนัก นำรับฟังยิ่งกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าทางพิพาทเป็นทาง สาธารณประโยชน์ จำเลยจึงไม่มีสิทธิกระทำได้ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง การใช้ทางพิพาทของโจทก์ทั้งสี่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมานั้น ศาลฎีกาเห็น พ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เดิมพัน จรรยามั่น-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น